

1504196-69.2019.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES.

SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO

FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504196-69.2019.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504196-69.2019.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2252650/2019 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

DANILO EDUARDO DE PAULA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

DANILO EDUARDO DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2019, aproximadamente às 12:30h, nas dependências do estabelecimento "Leny Modas", na rua Ouvidor Freire, nº 2061, Vila Duque de Caxias, nesta cidade e comarca de Franca/SP, subtraiu, para ele, mediante fraude, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular Galaxy j7, cor dourada, e um cartão magnético Hipercard, em prejuízo da vítima Diele Barbosa Silva.

É da inicial que o réu, já imbuído do propósito de praticar o delito patrimonial em tela, foi à loja "Leny Modas", onde trabalha a vítima, e, na intenção de desviar

sua atenção para ludibriá-la, pediu para ver uma camisa que estava à venda no estabelecimento. Assim, atendendo ao pedido do réu, Diele virou-se para procurar o produto, sendo que, neste momento, o acusado furtou o celular dela, que estava sobre o balcão, bem como seu cartão magnético.

Ainda segundo consta, após subtrair os pertences da vítima, o acusado alegou que iria até seu carro para supostamente buscar sua marmita, saiu da loja e não mais voltou. E que, pouco após o ocorrido, a ofendida deu-se conta do furto e, após registrar boletim de ocorrência, reconheceu o acusado através de álbum fotográfico, sem sombra de dúvidas.

Recebida a denúncia (págs. 101), o réu foi citado (págs. 105) e apresentou resposta à acusação (págs. 109).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum, e foi interrogado o réu (págs. 144 - mídia digital).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria. (págs. 179/187).

A defesa, por sua vez, pugnou pela declaração de ilicitude do ato de reconhecimento do réu, que não teria obedecido ao procedimento estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como requereu sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do referido Codex. Em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, do semiaberto (págs. 191/200).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, não houve ilicitude no ato de reconhecimento do acusado, conforme sustenta a d. defesa. Isto porque, da inteligência do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, extrai-se que, embora recomendável o posicionamento do acusado ao lado de duas outras pessoas algo semelhantes, a inobservância do procedimento, por si só, não faz ilícita a prova. Não bastasse, no caso em tela, a vítima e o policial civil, em juízo, asseveraram que o reconhecimento fotográfico do acusado, ocorrido apenas uma ou duas semanas após os fatos, deu-se dentre diversos indivíduos, em um álbum de fotos, que lhe foram exibidos e, dentre esses, a vítima apontou, sem sombra de dúvidas, o acusado como o autor do delito, não somente por sua feição, mas também pelas tatuagens que ostenta em seu peito e braços, marcantes ao ponto de a ofendida recordar-se delas em juízo, embora transcorrido considerável tempo. Assim, reputo equivalente a exibição de diversas fotografias de suspeitos diversos em meio às fotos do réu, de modo que de vício não se trata. Ademais, destaco que, em pretório, a ofendida ratificou o reconhecimento realizado em fase policial, destacando não ter tido qualquer dúvida no ato. Tudo posto, não há de se falar em ilicitude na obtenção da prova. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO EFETUADO EM SEDE INQUISITORIAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4 - No caso concreto, foram atendidos os preceitos do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede inquisitorial, posto que a vítima efetuou prévia descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida e a ela foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, dentre as quais reconheceu o paciente. Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi efetuado no mesmo dia dos fatos e que a vítima havia estado em companhia do paciente por cerca de três

horas, pelo que é de se presumir ainda guardasse vívida lembrança de suas características físicas. Não chegou a ser realizado reconhecimento pessoal, em sede inquisitorial, por motivo idôneo, posto que a vítima não foi localizada em data posterior, constando que havia se mudado após se casar sem deixar novo endereço ou novo contato telefônico. (AgRg no HC 653303 SP 2021/0081941-9. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. j. em 01/06/2021. DJe 08/06/2021).

HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE, NA SEDE ESTREITA DO WRIT, DE NOVA REAPRECIAÇÃO SUBJETIVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO CONTRA-RAZÕES EM APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) 3. Inexistência de nulidade no ato de reconhecimento realizado em juízo, se inobservadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal; tanto doutrina quanto jurisprudência admitem uma certa fragilização no poder de convencimento do ato, mas perfeitamente sanável se, na decisão judicial de condenação, outros elementos entram na formação da opinião do julgador (Precedentes do STJ e STF); 4. Ordem negada (STJ, SEXTA TURMA - HC 37559 RS 2004/0112669-4. Relator Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. em: 04/11/2004, DJe 22.11.2004).

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021)

Assim, acolho a prova, que será analisada a tempo e modo.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem indicada pelos boletins de ocorrência (págs. 04/05), pelo auto de avaliação (págs. 38), pelo auto de reconhecimento fotográfico (págs. 13/14), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu, em fase policial, alegou que foi sua namorada, Michele, quem subtraiu o celular. Em juízo, por outro lado, relatou que não praticou o furto, e que nem ao menos esteve na loja. Confirma ter tatuagens no braço e nas costas e, embora tenha negado em um primeiro momento, confirmou, quando expressamente indagado pelo juízo, que ostenta também uma tatuagem que se estende do pescoço até seu peito. Disse que, na data, os policiais lhe abordaram por acharem que ele seria o autor do delito, e chamaram a vítima em seguida. Ainda nega qualquer envolvimento no crime e afirma que está preso por envolvimento no furto de uma moto.

A vítima, Diele Barbosa Silva, em juízo, afirmou que trabalhava na loja “Leny Modas”, e que o réu entrou e pediu para ver algumas camisetas que estavam no canto da loja. Conta que, quando foi pegar as camisetas, acredita que o réu viu seu celular no balcão – para o lado de dentro –, e que, após ela retornar com a

camiseta, Danilo lhe disse que iria até o carro para guardar uma marmita e retornaria depois, porém não mais voltou. Sustenta que se deu conta do furto do celular cerca de dois minutos depois a saída do acusado e que ele também levou seu cartão de crédito, que estava junto ao aparelho. Diz ter ficado apavorada na hora e não ter encontrado Danilo quando lhe procurou na rua, e que seu celular foi recuperado alguns dias depois de registrar a ocorrência. Pontuou que o cartão de crédito foi bloqueado na hora, não foi recuperado e que não se recorda com quem foi apreendido o aparelho. Relatou que, posteriormente, foi à delegacia e fez o reconhecimento do réu, especialmente pelas tatuagens nos braços e rosto. Assevera que não teve qualquer dúvida no reconhecimento feito na Polícia uma ou duas semanas após os fatos, e que na época seu aparelho valia trezentos reais. Disse que a loja não tinha câmeras de segurança e, indagada, destacou que o réu estava sozinho o todo o tempo, sem a presença de qualquer mulher ao seu lado, ao contrário do que relatado por ele em fase policial. Explicou que fez o reconhecimento fotográfico do acusado em um álbum com várias fotos e apontou que ele tinha uma tatuagem bem característica na região peitoral, o que também auxiliou em sua identificação.

O policial civil Sandro Soares Rocha, ouvido em juízo, foi coerente em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Relatou que o estabelecimento em questão fica no centro, e que o réu praticou outros delitos com mesmo modus operandi na cidade – alegando que queria ver uma peça de roupa para subtrair algo de valor –, de modo que um grupo de lojistas confirmou, através de imagens de câmeras de segurança, a ocorrência de outros furtos por ele praticados, a possibilitar sua identificação pela Polícia Civil. Disse ter prendido pessoalmente o acusado, e que ligou para a vítima para efetuar o reconhecimento, tendo ela reconhecido, fotograficamente, o réu como autor do crime. Explicou que mostraram várias fotos de pessoas semelhantes quando do reconhecimento, para que não houvesse dúvidas. Informou que a pessoa que estava com o celular da vítima era um vendedor ambulante, todavia, pontuou que esse terceiro não quis identificar quem lhe repassou o aparelho, não tendo reconhecido positivamente o réu quando lhe apresentaram uma foto. Ao final, contou não ter certeza se o acusado foi condenado pelos outros furtos praticados.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Para além, quanto às declarações da vítima, a comprovarem a prática delitiva pelo réu, ressalta-se que não há elementos que levem a desconsiderar o que foi relatado em juízo e mesmo em fase policial, posto que não obteria qualquer vantagem em falar inverdades. Neste sentido:

“Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio.” (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Vale registrar que, em delitos desta natureza, em sua maioria, estão presentes somente a vítima e o infrator. Desse modo, a palavra da vítima, sendo verossímil,

coesa, segura, e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, é suficiente para respaldar a responsabilização criminal do agente. Nesse sentido, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 e AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

E assim já se decidiu:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. [...]" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM100/250).

Destarte, conforme depreende-se dos autos, certo que houve o reconhecimento do réu pela vítima poucos dias após a data do furto, tendo sido Danilo reconhecido por foto dentre outros indivíduos fotografados e apresentados a Diele, que lhe apontou tanto por suas feições quanto pelas tatuagens.

Também nesta senda, o policial civil ouvido em juízo esclareceu o meio pelo qual chegaram até o réu, qual seja, imagens de diversas câmeras de segurança obtidas de outras lojas, nas quais foi possível constatar a prática reiterada de outros furtos por Danilo, em mesmo modus operandi ao empregado no caso em tela.

Não bastasse, o reconhecimento do réu foi confirmado em juízo, ocasião em que a ofendida afirmou categoricamente que não teve dúvidas ao identificar-lhe como o autor do crime, inclusive destacando, mesmo após anos do ocorrido, por quais características lhe reconheceu. E, neste ponto, ressalto do interrogatório a clara tentativa do réu em omitir suas tatuagens, uma vez que, mesmo após ter sido indagado por este magistrado acerca da tatuagem que teria em seu peito - através das quais a vítima consagrou sua certeza em reconhecê-lo -, negou que a ostentasse, tendo sido necessário pedir que exibisse o pescoço e, apenas assim, após uma segunda indagação, Danilo exibiu a tatuagem. E a circunstância só faz indicar o intuito de desvencilhar-se dos elementos característicos que induziram ao seu indubitável reconhecimento. E neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (CP, ART. 157) E ROUBO TENTADO (CP, ART. 157 C/C ART. 14, II) EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO RÉU - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 266 E SEQUENTES DO CPP - INOCORRÊNCIA - DISPOSITIVO LEGAL QUE ENCERRA MERAS RECOMENDAÇÕES À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA - PROCEDIMENTO VÁLIDO E APTO A FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

"A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia jurídica suficiente a legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório" (STF, HC n. 68610, Min. Celso de Mello). (TJ-SC - APR 20140186626 Criciúma 2014.018662-6. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Getúlio Corrêa. j. em 15 de abril de 2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma

recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.585.502/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/02/2020.)

"Insurge-se a defesa, pugnando pela absolvição do paciente, sob o argumento de que o édito condenatório foi fundamentado exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito em fase inquisitorial, não corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório. Nesse ponto, assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fls. 491/494):

"Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.

As provas constantes nos autos incriminam o ora apelante sobremaneira e são suficientes para embasar o decreto condenatório. [...]

Tem-se que a vítima Rodrigo reconheceu o acusado como autor do roubo em ambas as fases da persecução penal. Disse o réu mais um indivíduo não identificado lhe abordaram, exigindo a entrega de seu aparelho celular mediante a exibição de uma arma.

Como é cediço, a palavra da vítima, em sede de crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente.

Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade. A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar o acusado. (...)”(TJSP - APR 0000917-39.2017.8.26.0514 SP 0000917-39.2017.8.26.0514. 9ª Câmara Criminal. Rel. Des. Andrade Sampaio. j. em 12 de setembro de 2019)” (STJ - HC 688686 SP. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe 04/10/2021).

Assim, a tentativa de ocultar a tatuagem durante o interrogatório só faz reforçar a conclusão do acerto do reconhecimento.

Também certa a tese acusatória a configurar a figura qualificada do delito, mediante a utilização de meio fraudulento. Acerca do tema, explica Nucci: “Fraude: é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. (...) A fraude é uma “relação de confiança instantânea”, formada a partir de um ardil” (Código penal Comentado, 2018). E, em análise ao caso em tela, ao adentrar o estabelecimento passando-se por cliente, bem como abusando de tal condição para pedir que Diele buscasse uma camiseta, objetivando desviar a atenção da vítima e reduzir sua vigilância sobre a res, tudo a fim de possibilitar a subtração do aparelho celular, que se encontrava na parte interna do balcão, é certo que o acusado praticou ato que se subsume perfeitamente ao delito a ele imputado.

Em conclusão, seja pelo reconhecimento do réu pela ofendida em fase policial; através do qual Danilo foi localizado pelos policiais, após sua identificação em câmeras de segurança de outras lojas, e pela prática de crimes executados em mesmo modus operandi; pela ratificação do reconhecimento em juízo, inclusive com a lembrança, pela vítima, das características que lhe saltaram aos olhos quando lhe apontou dentre outras fotografias; pela clara tentativa em omitir as tatuagens que a vítima destacou; pela drástica alteração das versões apresentadas em sede policial e em juízo; bem como pelo seu evidente pendor a práticas delitivas – tanto que encontra-se preso por idêntico delito –, tudo autoriza a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, e de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo a dosar-lhe a pena

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, concluo que o réu ostenta maus antecedentes (págs. 169/176), de modo que fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, 1/6 acima do mínimo legal.

Em razão da reincidência (págs. 169/176), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando em 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, reprimenda que torno definitiva, à ausência de demais circunstâncias a considerar.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do acusado.

Observado o disposto no artigo 44 do Código Penal, e em razão da reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada, visto que insuficiente à reprovação e prevenção do crime. O mesmo se diga em relação ao sursis, à luz dos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Reputo necessária sua custódia cautelar, pois é reincidente, o que indica seu pendor a práticas ilícitas e que, em liberdade, voltará a delinquir, como tem feito, o que se mostra pelo fato de ter respondido a este processo preso por outro. Assim, presentes os pressupostos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar DANILO EDUARDO DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA